दफा १८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)

कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत संस्थापित

ग्लोबल एक्सिस रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड

कम्पनीको

प्रबन्धपत्र

१. **कम्पनीको नामः** यस कम्पनीको नाम **ग्लोबल एक्सिस रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड** हुनेछ। अंग्रेजीमा **(Global Axis Real Estate Private Limited)** हुनेछ।

२. **कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना :** यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.-१३ मा रहने छ ।

३. **कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोवारको प्रकृतिः** कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोबार सेवामूलक हुनेछ ।

४. **कम्पनीको उद्देश्यः**

(१) यस कम्पनीको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः—

(क) आफ्नै वा लीजमा लीई भू-सम्पत्ती (जग्गा), आवास वा गैर आवासीय भवन, घर, होटल वा जग्गा आदिको खरिद विक्री वा भाडामा लगाउने, प्लटिङ्ग गर्ने वा त्यस्तो घर जग्गाको विभिन्न किसीमवाट सञ्चालन, खरीद-बिक्रि गर्ने वा जग्गा दलालको काम गर्ने रियलस्टेट कम्पनी वा यस संग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु गर्ने गराउने।

(ख) सरकारी गैर-सरकारी अर्ध-सरकारी, सार्बजनिक संघ सस्था तथा निजी रुपमा निर्माण गरीएका आवास, कार्यालय, गोदाम, भवन, विमानस्थल, सपिङ्ग कम्प्लेक्स, सटर जग्गा तथा अपार्टमेन्ट, कोलोनी, औधोगीक क्षेत्र आफ्नै रेखदेखमा वा शुल्क लीई भोगचलन गर्ने वा करारको आधारमा लिजमा वा सब-लिजमा दिने कार्य गर्ने ।

(ग) भू-सेवा तथा जग्गा नाप, जांच खरिद तथा बिक्री, प्लटिङ्गसंग सम्बन्धीत कार्य हरु अन्तर्गत नक्शा संशोधन, क्षेत्रफल सुधार, जग्गा दर्ता, सहमती सम्बन्धी कार्य, भोगाधिकार/लिजसम्बन्धी कार्य, हालसाविक कायम, रोक्का फुकुवा व्यवस्थापन, श्रेस्ता तथा अभिलेखहरू भिडान र व्यवस्थापन, मोही नामसारी, वांडफांड सम्बन्धी कार्यहरु दस्तुर शुल्क, तिरो, तिर्न सहयोग गर्ने, नाप नक्सा, छुट जग्गा दर्ता गर्ने, हकसफासम्बन्धी कार्य, जग्गाधनी दर्ता, जग्गाको हदबन्दी तथा बिक्री वितरण सम्बन्धीत, जग्गाधनी र मोही बीचको अन्य बिवादहरू समाधान गर्न सहयोगीको भूमिका, जग्गा नाँप जाँच गर्ने आधुनिक, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक भू-

सूचना प्रणालीको विकास गर्न डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन अनुरुप कार्य गर्ने ।

(घ) यस प्रबन्धपत्रको दफा ५ को उपदफा (ख) मा उल्लेखित विषयमा कुनै निश्चित, नियमित बहाल पाउने शर्तमा कुनै निश्चित अवधिका लागि उपभोग वा हस्तान्तरण गर्ने, कुनै अंश भोगचलन वा प्रयोगयोग्य बनाउने वा भोगचलनमा रहेको लिज लाई कुनै व्यक्तिलाई अर्को लिज करार गरी दोस्रो लिजमा दिने ।

(ङ) निर्माण भै-सकेका वा हुन बाँकी घर, जग्गा, सटर, गोदाम, ट्रस्ट तथा यस्तै प्रकारका रियल स्टेट संग सम्बन्धित परियोजना हरुको लिजमा लिने दिने तथा बिक्री वितरणका लगायतका कार्यहरु गर्ने।

(च) निर्माण कार्य गर्नु भन्दा अगाडि निर्माण स्थलको तयारीको लागि सो स्थलमा रहेका भवन एवं अन्य संरचनाहरु स्थानिय तह वा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विष्फोटन वा अन्य किसिमले भत्काई सफा गर्ने, भत्कीएका त्यस्ता सामाग्रीहरु वेच्ने, भत्काएर वा खाल्टो भरेर लेवल मिलाउने, ड्रील गर्ने, निर्माणस्थल तयारी संग सम्वन्धित कार्य गर्ने।

(छ) जग्गा तथा घर घडेरी, हाउजिङ बिक्री तथा निर्माण संग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियामा संग्लन भइ टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिने दिने लगायतका कार्यहरु ।

(ज) व्यवस्थित शहर निर्माणका लागी आवस्यक पूर्वाधार हरुको पहिचान गरी उपयुक्त स्थानमा घर घडेरी निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्ने ।

(झ) अनुमती लिनुपर्ने भए सम्बन्धित निकायको अनुमति लिई ब्यबसाय वृद्धि तथा बजारीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि तथा विद्युतीय माध्यमहरु मार्फत विज्ञापन गर्ने तथा गराउने ।

(ञ) भू-सम्पत्ती (जग्गा), आवास वा गैर आवासीय भवन, घर, होटल वा जग्गा आदिको खरिद विक्री वा भाडामा लगाउने, प्लटिङ्ग गर्ने वा त्यस्तो घर जग्गाको विभिन्न किसीमवाट सञ्चालन, खरीद-विक्री गर्ने वा जग्गा दलालको काम गर्ने ।

(२) कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा सो प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्देश्यका सम्बन्धमा अनुमति वा इजाजत प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो अनुमति वा इजाजतपत्रको प्रतिलिपि कार्यालयमा पेश गरिनेछ ।

५. **<u>कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरू:</u>** यस कम्पनीले दफा ४ बमोजिमका उद्देश्य प्राप्त गर्न देहायका कामहरू गर्नेछ :

(क) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने जग्गा, भवन, सवारी साधन र आवश्यक उपकरण खरिद/बिक्री गर्ने वा भाडामा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले प्राप्त गरी प्रयोग गर्नेछ ।

(ख) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा तिनको सेवाका शर्तहरू निर्धारण गर्ने तथा लागु गर्न सक्नेछ ।

(ग) कम्पनीको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्नेछ।

(घ) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने रकम बैंक वा कुनै वित्तीय संस्था अन्य कुनै कम्पनी वा व्यक्ति विशेषवाट कुनै धितो राखी वा नराखी कर्जा, सापट लिने ऋण कर्जाको रकम शेयरमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

(ङ) कम्पनीको नामबाट शेयर तथा डिबेन्चर, बन्ड आदी खरिद गर्ने तथा त्यसलाई बिक्री गर्न सक्नेछ।

(च) अन्य आवश्यक कुराहरू:

१. कम्पनीले आवश्यक घर, गोदाम, तथा अन्य चल अचल सम्पत्ति आदि लिज वा भोग बन्धकीमा लिने,निर्माण गर्ने, मर्मत-संभार गर्न सक्नेछ ।

२. कम्पनीको नाममा नेपाल राज्यको कुनै पनि बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने, झिक्ने, बिल अफ एक्सचेन्ज भूक्तानी लिने दिने, एल. सि.खोल्ने, मन्जुर गर्ने तथा त्यस्तै प्रकारका अन्य आवश्यक बैंकिङ कामहरू गर्ने ।

३. कम्पनीको लागि प्राप्त हुन सक्ने सबै प्रकारका सुविधा, सहुलियत प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको कार्यालयहरूसँग अनुरोध गर्ने, कम्पनीको व्यापारिक हित संरक्षणका लागि डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता गराउने, यसको हक र सुविधालाई सुरक्षित राख्ने ।

४. कम्पनीको तर्फबाट वा कम्पनी विरूद्ध मुद्दा मामिला गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने, लिखित जवाफ पेश गर्ने यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी सेवा प्राप्त गरी आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्ने, सहुलियत सुविधालाई सुरक्षित राख्ने साथै उपरोक्त कार्यका लागि अन्य कसैलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।साथै कम्पनीसँग सम्बन्धित विवाद वा मुद्दाहरूलाई अदालत वा सम्बन्धित अन्य निकायमा ट्राइबुनल, मध्यस्थ वा अरू कार्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार पेश गर्न सक्नेछ ।

५. प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कम्पनीको उद्देश्य पूर्तिका लागि भैपरी आउने अन्य आवश्यक जुनसुकै कार्यहरू गर्न सक्नेछ ।

६. आफ्नो उद्देश्य कार्यानयनको लागि आवश्यक परे बमोजिम कम्पनीले नेपाल भित्र वा बाहिरका कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाहरू, सरकारी वा गैर सरकारी निकायसँग सम्झौता वा करार गर्न सक्नेछ ।

७. कम्पनीको आवश्यकता अनुसार कोषहरू खडा गरी संचालन गर्न सक्नेछ ।

६. **कम्पनीको पूँजीको संरचनाः** कम्पनीको पूँजीको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी रू.१,००,००,०००/- (अक्षेरूपी एक करोड रुपैयाँ) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रू.१००/- का दरले १००००० थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

(ख) कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने पूँजी रू.१,००,००,०००/- (अक्षेरूपी एक करोड रुपैयाँ) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रू.१००/- का दरले १००००० थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।

(ग) कम्पनीका संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी रू.१,००,००,०००/- (अक्षेरूपी एक करोड रुपैयाँ) हुनेछ।

७. **कम्पनीको शेयरको किसिमः**

(क) कम्पनीका सम्पूर्ण शेयर साधारण शेयरको रूपमा रहेका छन् ।

(ख) तत्काल अग्राधिकार शेयर सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

(ग) साधारण शेयर बाहेकका अन्य शेयरहरू जारी गर्नुपर्ने भएमा साधारण सभाबाट निर्णय गरी कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सोही बमोजिम विभिन्न प्रकारका शेयरहरू जारी गर्ने र विभिन्न प्रकारका शेयरवालाहरूको अधिकार तथा शर्तका कुराहरू तोकिनेछ ।

८. **शेयर खरिद वा हस्तान्तरण गर्न कुनै बन्देज रहेको भए सो कुराः**

शेयर खरिद वा हस्तान्तरण गर्न बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) कम्पनीको शेयर संचालक समितिको नियन्त्रणमा रहनेछ । संचालक समितिले ठहर्‍याएको व्यक्तिहरूलाई ठहर्‍याएको अनुसारको विधि तथा शर्तमा कम्पनीको परिधि भित्र रही विवरण, बाँडफाँड, हस्तान्तरण गर्नुपरेमा वा धितो राख्नु परेमा संचालक समितिको पूर्व स्वीकृति लिई दाखिल खारेज गरिनेछ ।

(ख) शेयर हक बाहेकको सम्बन्धमा कुनै उजुर वाजुर गरेमा अदालतको निर्णय अनुसार नै हुनेछ।

(ग) संस्थापकले आफ्नो शेयर संस्थापकहरूका बीचमा मात्र खरिद बिक्री गर्न सक्नेछ । संस्थापकहरूले त्यस्तो शेयर खरिद गर्न नचाहेमा संचालक समितिको पूर्व स्वीकृति लिई कुनै संस्थापकले आफ्नो शेयर अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई पनि बिक्री गर्न सक्नेछ ।जगेडामा रहेको शेयर बिक्री गर्न संचालक समितिको निर्णय अनुसार सकिनेछ तर संस्थापक सदस्यले प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म र माग रकमको पुरा चुक्ता नगरे सम्म शेयर बिक्री गर्न पाउनेछैन।

(घ) यो कम्पनी प्रा. लि. भएको हुँदा यस कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणको लागि खरिद तथा बिक्रीको लागि आह्वान गरिने छैन।

(ङ) शेयर हस्तान्तरण वा धितो वन्धक राख संचालक समितिको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ। पूर्व स्वीकृति विना गरिएको शेयर हस्तान्तरण संचालक समितिले वदर गर्न सक्नेछ।

(च) कम्पनीको बाँकी रहेको शेयर संचालक समितिको निर्णय बमोजिम कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई विक्री गर्न वा शेयरवाला आफैंले लिन सक्नेछ।

(छ) शेयरवालाको मृत्यु भई वा मगज बिग्री वा बेपत्ता भई हकवाला शेयर हस्तान्तरण भएको अवस्थामा बाहेक शेयरको नामसारी गर्नु परेमा नामसारी गरी लिने दिने दुवै व्यक्तिको वतन सहितको सही छाप नामसारीको लिखितमा हुनुपर्नेछ र नामसारी गरी लिने दिने दुवै व्यक्तिको नाम दर्ता किताबमा नचढेसम्म नामसारी गरी दिने व्यक्तिलाई नै उक्त शेयरको शेयरधनी मानिने छ।

(ज) शेयर खरिद वा हस्तान्तरण गर्न बन्देज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानुन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

९. **शेयर वापतको रकमको भुक्तानी:**

(क) कम्पनीले आफ्नो आवश्यकतानुसार सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गरी शेयर वापतको रकम आंशिक वा पूर्ण रूपले भुक्तानी माग गर्न सक्नेछ।

(ख) शेयर वापत कम्पनीले माग गरेका रकमहरू निर्धारित समयमा शेयरधनीले बुझाउनु पर्नेछ।

(ग) शेयर वापतको रकम माग गर्ने, माग गरेको रकम निर्धारित समयावधिभित्र बुझाउने, भुक्तानीको म्याद थप माग गर्ने तथा कम्पनीले म्याद दिने जस्ता कुराहरूको व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

१०. **शेयरधनीको अधिकतम संख्या:** शेयरधनीहरूको अधिकतम संख्या १०१ जना भन्दा बढी हुनेछैन। तर कर्मचारीहरूलाई शेयर बिक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कम्पनीका शेयर खरिद गरेका कर्मचारी वा त्यस्तो योजनाअन्तर्गत शेयर खरिद गरी सकेका तर तत्काल कम्पनीका सेवामा नरहेका कर्मचारीलाई शेयरधनीको अधिकतम संख्याको निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन ।

११. **दायित्व सीमित हुने:** यस कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरको अंकित मूल्यसम्म मात्र सीमित रहनेछ। तर कुनै शेयरधनी वा सञ्चालकले सो हैसियतमा तेस्रो पक्षसँग गरेको व्यक्तिगत जमानत सम्बन्धी सम्झौता बमोजिमको दायित्वको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन।

१२. **अन्य आवश्यक कुराहरु:**

(क) कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(ख) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगद बाहेक कुनै किसिमबाट शेयर खरिद गर्ने वा शेयरमा हक पाउने वा नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

(ग) कम्पनीले कारोबार शुरू गर्दाको बखतमा संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमसँग कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुराको हकमा सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

(घ) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहुलियत वा अधिकार पाउने विषयको हकमा सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

(ङ) कम्पनीको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ र कम्पनीको तर्फबाट तयार पारिने कुनै पनि कागजमा सोहि छापले प्रमाणित गरी राखिनेछ ।

(च) कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक संगठित संस्था हुनेछ ।

(छ) यस प्रबन्धपत्रमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको अधिनमा रही सर्वसम्मत सम्झौतामा लेखिएजती कुरामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१३. **कम्पनीको प्रकृति अनुसार कुनै थप व्यवस्था गर्ने भए सो कुराः** हाल कुनै प्रकारको थप व्यवस्था गरिएको छैन ।

१४. **प्रबन्धपत्रमा संशोधन भएमा लागु हुने अवस्थाः** यस प्रबन्धपत्रमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा शेयरधनीले साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सो निर्णय कार्यालयमा अभिलेख भएपछि मात्र प्रबन्धपत्र संशोधन भएको मानिनेछ ।

१५. **प्रबन्धपत्र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेः** यस प्रबन्धपत्रमा लेखिएको कुरा कम्पनी ऐन,२०६३ वा अन्य प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनेछ ।

१६. **संस्थापकहरूले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र उद्घोषणः** हामी **ग्लोबल एक्सिस रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड**का संस्थापकहरूले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न मञ्जुर गरेका छौं । यो प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित हाम्रो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हामीले लिन कबुल गरेको शेयर र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठीक साँचो हो । कुनै कारणले झुट्टा ठहरिन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात् सिर्जना हुने दायित्व व्यहोर्न हामी तयार छौं। यो प्रबन्धपत्रमा लेखिएका कुरा साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सहन बुझाउन मञ्जुर छौं भनी सहीछाप गरेका छौं ।

संस्थापकको नाम, ठेगाना र सहीछाप	बाबु/पतिको नाम	नागरिकता प्रमाणपत्र नं. र नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्ला/विदेशी भए राहदानी नं.	लिन कबुल गरेको शेयर संख्या	साक्षीको नाम, थर, ठेगाना र सहीछाप	साक्षीको नागरिकताको प्रमाणपत्र नं. र जिल्ला
द नामः राजु निरौला ठेगानाः टंकीसिनवारी-०५, मोरङ्ग हालको बसोबास गरेको ठेगानाः का.म.न.पा.-३१, काठमाडौं मोः ९८४९८१३००० दा. बा.	रामजी बहादुर निरौला	०५-०१-७१-२६३७६ जि.प्र.का मोरङ्ग	५०००० कित्ता	द नामः सफल कुमार वाग्ले ठेगानाः हजारीया-०३, सर्लाही दा. बा.	१९२०८६/१४० जि.प्र.का सर्लाही
द नामः अभिशेक मल्ल ठेगानाः सैंबु गा.वि.स.-०३, ललितपुर हालको ठेगानाः ललितपुर म.न.पा.-१३, ललितपुर मोः ९८०८०३१४१३ दा. बा.	अशोक बहादुर मल्ल	२८-०१-७१-०४१४३ जि.प्र.का ललितपुर	५०००० कित्ता	द नामः निरज तामाङ ठेगानाः तारकेश्वर गा.पा.-०४,नुवाकोट दा. बा.	२५-०१-७४-०४०७६ जि.प्र.का नुवाकोट

मिति संवत् २०८२ साल ..०५.. महिना २५ गते रोज ०३ शुभम्

मस्यौदाकार :

नाम : गोपाल खतिवडा

प्र. प. नं. : ११०२६

हस्ताक्षर :